

ORIGINAL

TRAMITES Y RECORDS SENADO PR

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^{ma} Asamblea
Legislativa4^{ta} Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. de la C. 373

INFORME NEGATIVO

18^o de septiembre de 2026

AL SENADO DE PUERTO RICO

La Comisión de Transportación, Telecomunicaciones, Servicios Públicos y Asuntos del Consumidor del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideración, no recomienda la aprobación del P. de la C. 373.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El P. de la C. 373 tiene como propósito "...enmendar el Artículo 13 de la Ley 23-2011, según enmendada, conocida como "Ley para Regular el Negocio y las Operaciones en las Casas de Empeño", para establecer que los consumidores podrán pactar con las casas de empeño plazos que no excedan los veinticuatro (24) meses en los contratos de prenda".

Se nos plantea en la Exposición de Motivos que

[l]a Ley 23-2011, según enmendada, conocida como "Ley para Regular el Negocio y las Operaciones en las Casas de Empeño", estableció requisitos más estrictos para el licenciamiento y fiscalización del negocio de una casa de empeño.

Recientemente se aprobó la Ley 170-2024, mediante la cual se enmendó la referida Ley 23-2011, supra, para, entre otros asuntos, disponer de nuevos requisitos para la expedición de licencias; así como reducir el término de retención y exhibición al público de todo metal o piedra preciosa antes de ofrecerlo en venta, al enmendar la Ley Núm. 18 de 21 de septiembre de 1983.

No obstante, se ha identificado la necesidad de enmendar nuevamente la ley a los fines de evitar que las casas de empeño retengan cualquier objeto entregado en prenda si el consumidor no logra pagar en un plazo de quince (15) meses la totalidad del contrato de prenda. La alta tasa inflacionaria que enfrentan los

puertorriqueños ha llevado a muchos a optar por recurrir a una casa de empeño para atender una necesidad inmediata de dinero. Siendo esto así, muchos han llevado algún objeto de alto valor sentimental o económico a estos comercios con el fin de recibir una suma de dinero rápida a cambio de la entrega de un artículo en prenda. Ante los desafíos económicos que enfrentamos, en ocasiones no le es posible al consumidor cumplir con pagos en plazos cortos tal como lo establece la Ley necesitando tiempo adicional para cumplir con lo pactado.

Esta Asamblea Legislativa reconoce los retos económicos que enfrentan los puertorriqueños por tal razón propone enmendar la referida Ley 23-2011, a los fines de permitir que el consumidor satisfaga la deuda en un plazo mayor con la casa de empeño de acuerdo con su capacidad económica y brindando la oportunidad de no perder el objeto entregado en prenda.

En atención a todo lo anterior, y con el propósito de prolongar el plazo que una casa de empeño pueda retener y luego vender el objeto entregado en prenda, esta Asamblea Legislativa, entiende meritorio enmendar el Artículo 13 de la Ley 23-2011 a los fines de extender el tiempo en que un consumidor pueda pagar la totalidad del contrato de prenda.

ANÁLISIS DE LA MEDIDA

Para la debida evaluación del proyecto de marras, la Comisión contó con el memorial explicativo de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras, entidad pública con la responsabilidad de fiscalizar, supervisar, y reglamentar las operaciones de las personas que se dediquen al Negocio de Casa de Empeño. Dicha Oficina se expresó en contra de la medida, razón por la cual se rinde este informe negativo. Veamos.

Expusieron en la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras que

(...) Si bien las casas de empeño no constituyen instituciones bancarias tradicionales, sus operaciones involucran la concesión de crédito garantizado mediante bienes muebles, la retención y custodia de propiedad ajena y la relación contractual con los consumidores, aspectos que tienen un efecto directo sobre los derechos de estos y sobre la integridad de las transacciones financieras.

Por esta razón, la fiscalización de la OCIF busca equilibrar la protección del consumidor con la viabilidad operativa de las casas de empeño, asegurando que las entidades reguladas cumplan con los plazos, términos y condiciones contractuales establecidos por la ley, así como con los estándares de transparencia y divulgación requeridos.

Agregaron que “...la propuesta de extender los contratos de prenda hasta un máximo de veinticuatro (24) meses representa un cambio estructural significativo en la naturaleza de esta relación contractual, al transformarla de facto en una obligación de

mediano plazo, sin incorporar salvaguardas adicionales relacionadas con las tasas de interés aplicables, los cargos acumulados o la evaluación de la capacidad real de repago del consumidor. Esta modificación resulta particularmente relevante en un mercado en el cual, conforme a los exámenes realizados por la OCIF, las casas de empeño utilizan de manera generalizada la tasa máxima permitida por ley de un veinte por ciento (20%) mensual". (Énfasis nuestro),

Dicho lo que antecede, la Agencia aseveró que bajo ese escenario

...la extensión automática o prolongada de los plazos de pago tiene un impacto directo y sustancial en el costo total del préstamo. A manera de ejemplo, un préstamo de \$1,000.00, con una tasa de interés del 20% mensual, pagadero en quince (15) meses, genera un monto total a pagar de \$4,000.00, de los cuales \$3,000.00 corresponden exclusivamente a intereses. Si ese mismo préstamo se extiende a veinticuatro (24) meses, bajo la misma tasa de interés, el total a pagar aumentaría a \$5,800.00, de los cuales \$4,800.00 serían intereses.

Este escenario demuestra que la extensión del plazo, lejos de aliviar la carga económica del consumidor, incrementa de forma desproporcionada el costo financiero, erosiona aún más su capacidad de repago y aumenta significativamente la probabilidad de incumplimiento. En consecuencia, la medida propuesta podría producir el efecto contrario al pretendido, al dificultar la redención del bien empeñado y profundizar la vulnerabilidad económica del prendador.

(Énfasis nuestro)

Por otro lado, plantearon que "[e]l propósito declarado del P. de la C. 373 es evitar que el consumidor pierda el bien entregado en prenda, particularmente en un contexto de presión económica e inflación. Sin embargo, el mecanismo propuesto para atender dicha preocupación - la extensión del término de repago hasta un máximo de veinticuatro (24) meses- resulta incompatible con una política pública de protección efectiva al consumidor cuando no va acompañado de límites razonables a las tasas de interés ni de salvaguardas que evalúen la capacidad real de pago del prendador". (Énfasis nuestro).

De hecho, aseguraron en la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras que la medida podría producir efectos contrarios a los que se persiguen, entre los destacaron los siguientes:

1. Incentivo a la acumulación excesiva de intereses y cargos financieros;
2. Aumento del riesgo de endeudamiento crónico del consumidor;
3. Generación de una falsa percepción de alivio financiero; y
4. Desnaturalización del contrato de empeño como instrumento de liquidez inmediata y de corto plazo.

En suma, concluyen que la medida, según redactada “...lejos de fortalecer la protección al consumidor, podría socavarla, al imponerle mayores cargos económicos y reducir la probabilidad real de que logre recuperar el bien entregado en prenda”. (Énfasis nuestro).

Finalmente, esgrimieron que “[l]a evidencia demuestra que la extensión del término hasta veinticuatro (24) meses, en un entorno de tasas de interés elevadas, incrementa el costo financiero, reduce la probabilidad real de recuperación del bien y expone al prendador a mayores riesgos económicos”. (Énfasis nuestro).

CONCLUSIÓN

Tras un minucioso análisis realizado por esta Comisión de Transportación, Telecomunicaciones, Servicios Públicos y Asuntos del Consumidor del Senado de Puerto Rico, entendemos no procede la aprobación de la medida, según presentada. No podemos perder de perspectiva que, el llamado “contrato de prenda” está concebido como un mecanismo de financiamiento de corto término, destinado a atender necesidades económicas inmediatas. Al permitir extensiones de hasta veinticuatro (24) meses, la medida transforma sustancialmente la naturaleza del empeño, equiparándolo a una obligación de mediano plazo, sin las protecciones, evaluaciones crediticias ni estructuras de amortización propias de ese tipo de financiamiento.

Por todo lo anterior, la Comisión de Transportación, Telecomunicaciones, Servicios Públicos y Asuntos del Consumidor del Senado de Puerto Rico, no recomienda la aprobación del Proyecto de la Cámara 373.

Respetuosamente sometido,



Hon. Héctor Joaquín Sánchez Álvarez
Presidente

Comisión de Transportación, Telecomunicaciones, Servicios Públicos
y Asuntos del Consumidor